

한국가스공사 상임감사위원

주의요구 및 통보

일련번호 제21-공급종합-07호

제 목 사후지하안전영향조사 분리계약 미시행

소관부서 ㉮㉮본부 ㉮㉮㉮㉮지역본부

조치부서 ♠♠♠♠처, ▶▶▶▶처

내 용

1. 업무 개요

㉮㉮㉮㉮지역본부 ㉮㉮사무소는 공급건설 관련 시공, 공정관리 및 안전관리 업무를 담당하면서 “㉮㉮~㉮㉮ 천연가스 공급설비 건설공사”(계약기간: '19. 6. 5.~'21. 11. 30.)를 관리 감독하고 있다.

천연가스 공급배관 매설은 주로 도로 및 하천 등 국유지를 점용하여 굴착 후 배관을 매설하는 개착식 공법으로 설계하고 있으나, “㉮㉮~㉮㉮ 천연가스 공급설비 건설공사” 중 ㉮㉮(지방하천) 횡단구간의 경우에는 개착공법의 시공성 및 환경성 등 확보가 어려워 비개착 세미셴드¹⁾ 공법(연장 223m, 내경 1.5m)으로 터널을 형성하고 배관을 인입토록 설계되었으며, 「지하안전관리에 관한 특별법」 제14조에 따른 지하안전영향평가 대상사업에 해당하여 ㉮㉮지방국토관리청으로부터 지하안전영향평가 협의를 완료('20. 6. 24.)하였다.

1) 개착이 불가능한 하천 등을 횡단할 때 적용하는 기계식 터널 공법으로서, 전단부의 세미셴드 기계의 회전날과 후방부 추진관의 압입력으로 터널을 굴착하는 공법

2. 관계 법령 및 판단기준

같은 법 제20조 및 제24조에 따르면 지하안전영향평가 대상사업을 착공한 경우 사후지하안전영향조사를 시행하여야 하며, 사후지하안전영향조사에 관한 대행계약을 체결하는 경우에는 사후지하안전영향조사의 대상이 되는 계획이나 사업의 수립시행과 관련되는 계약과 분리하여 체결토록 하고 있다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제9조에 따르면 용역 예정가격의 결정은 ① 거래실계가격, ② 원가계산에 의한 가격 및 ③ 표준시장단가에 의한 가격으로 우선 산정하여야 하고, 상기 3가지 방법에 의한 가격에 의할 수 없는 경우에 견적가격 등을 적용하도록 하고 있으며,

「지하안전관리 업무지침」(국토교통부 고시)에는 사후지하안전영향조사의 대가를 원가계산에 의한 가격으로 산정할 수 있도록 소요인력 등 산정기준을 제시하고 있다.

따라서 ○○사무소는 ⊕⊕ 횡단구간에 대한 사후지하안전영향조사 대행 용역계약 체결 시 설계, 시공 등 계약과 분리하여 체결하고 용역 대가는 원가계산에 의한 가격을 우선 적용하여 산정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공사주관부서인 ▶▶▶▶처 ☎☎☎☎☎☎부는 '18. 11. 12. '지하안전관리 역무 수행 계획'을 수립하면서 지하안전영향평가 등 용역은 관련 계약과 분리 체결토록 하였고, 「지하안전관리 업무지침」의 소요인력에 공사여건 등을 고려하여 할인율을 적용한 공급건설분야 지하안전영향평가 등 용역의 표준내역서를 마련²⁾하였고,

▶▶▶▶처 ○○○○○○부는 '19. 9. 17. '지하안전영향평가 시행기준(안)'을 수립하여 ○○사무소에 송부하고 '20. 2. 19. ㉠㉠ 횡단구간에 대한 지하안전영향평가서를 송부하면서 사후지하안전영향조사 용역 계약 등의 후속 업무추진에 유의할 것을 당부하였다.

그런데도 ☞☞☞☞지역본부 ○○사무소는 ㉠㉠ 횡단구간에 대한 사후지하안전영향조사 대행 용역을 시행하면서 관련 계약과 분리 체결³⁾하지 않고 【표 1】과 같이 시공 도급계약과 설계변경을 추진('20. 12. 31)하여 추가 역무로 해당 용역을 시행하였으며, 원가계산에 의한 가격을 산정하지 않고 원도급사가 제시한 견적가격으로 용역 대가를 산정하였다.

【표 1】 사후지하안전영향조사 시행 현황

용역명	용역사 (원도급)	용역기간	용역비	계약방법
사후지하안전영향조사 (㉠㉠ 횡단 세미쉴드)	FFFFF (GGGG)	2021.01.18. ~2021.11.30.	60,000,000원 (부가세별도)	공사 도급계약 설계변경

그 결과 지하안전 확보방안 이행여부 등에 대한 적절한 견제기능을 담당하여야 하는 사후지하안전영향조사 대행 용역을 시공사가 수행함으로써 과업수행의 독립성을 확보하지 못하였으며, 원가산정이 아닌 견적가격으로 용역비를 산정하여 유사용역⁴⁾에 비해 용역비가 과다 산정되는 결과를 초래하였다.

2) 다만, ☞☞☞☞부는 지하안전영향평가 등 용역의 분리 계약 내용과 표준 용역 내역서를 작성하였으나, 해당 문서를 ○○사무소에 송부하지 않은 것으로 확인됨

3) 지하안전영향평가 협의 완료('20. 6. 24.)부터 사후지하안전영향조사 착수('21. 1. 18.)까지 약 7개월의 여유를 감안하면 용역 발주 및 계약 체결을 위한 충분한 행정 소요기간 확보

4) 유사 시기에 분리 계약으로 체결한 ㉠㉠ 천연가스 공급시설 제2공구 건설공사 사후지하안전영향조사 용역은 경쟁입찰 결과 ₩₩,₩₩₩,₩₩₩원에 낙찰됨

관계부서 등 의견 및 검토결과

♣♣♣♣지역본부 ○○사무소는 향후 지하안전영향평가 등의 대행 용역 시행 시 관련 규정에 따라 원가계산에 의한 가격으로 예정가격을 산정하고 공사 계약 등과 분리하여 발주 및 계약토록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

♠♠♠♠처장은 사후지하안전영향조사 대행 용역 분리 계약을 체결하지 않고 용역원가를 미흡하게 산정한 관련자에게 주의조치하시기 바랍니다. (주의)

▶▶▶▶처장은 건설현장에서 사후지하안전영향조사 대행 용역 시행 시 적정 용역 대가를 산정하여 분리 계약을 체결할 수 있도록 ‘자하안전영향평가 시행기준’을 재정비하여 건설현장에 송부하시기 바랍니다. (통보)

[관련자]

♣♣♣♣지역본부 ○○사무소 과장 MMM (現 ★★★★★처 ∅∅∅∅∅∅부) (주의)

[관련부서]

▶▶▶▶처 ☎☎☎☎☎☎부 (통보)